

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/827/25

הצעת חוק העונשין (תיקון – החמרת הענישה על עבירות כלפי אנשי צוות רפואי), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 382 א 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 382א, במקום סעיף קטן (ג) יבוא :

"(ג) התוקף מטפל, כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו–1996², והתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו של הנתקף, דינו – מאסר שש שנים ולא פחות משישה חודשי מאסר, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו."

דבריו הסבר

בתקופה האחרונה הולכים וגוברים גילויי אלימות מצד מטופלים ובני משפחותיהם כלפי סגל בתי החולים ומרפאות החולים, על רקע החלטותיהם המקצועיות. תופעה מדאיגה זו מחייבת התייחסות מיוחדת ומחייבת את החמרת הענישה כלפי התוקפים.

הצעת החוק באה להגן על מטפלים – לפי ההגדרה המצויה בחוק זכויות החולה, וכוללת, בין היתר, רופאים, רופאי שיניים, סטז'רים, אחים או אחיות, מיילדות, פסיכולוגים, וכן כל בעל מקצוע שהכיר בו המנהל הכללי של משרד הבריאות, בהודעה ברשומות, כמטפל בשירותי הבריאות – בבואם לעשות את מלאכתם, שהיא מלאכת קודש.

אומנם קיימת בחוק העונשין הוראה האוסרת על תקיפת עובד הציבור "או מי שממלא חובה או תפקיד המוטלים עליו על פי דין או מי שנותן שירות לציבור מטעם גוף המספק שירות לציבור, והתקיפה קשורה למילוי חובתו או תפקידו של הנתקף" – ומי שעובר על הוראה זו, דינו – מאסר חמש שנים (סעיף 381(ב)), אך לנוכח האמור לעיל, נראה כי אין מנוס זולת הגברת המאבק למיגור האלימות כלפי אנשי הצוות הרפואי, כאשר האמצעי להשגת המטרה הוא החמרת הענישה עד לשש שנות מאסר וכן קביעת רף מינימלי של ענישה העומד על שישה חודשי מאסר, מתוך גישה של אפס סובלנות כלפי תופעה נלווה זו. הרתעת התוקף הפוטנציאלי, על ידי החמרת הענישה, תביא לצמצום תופעת האלימות כלפי מטפלים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/74/24), על ידי חבר הכנסת יוסף שיין וקבוצת חברי הכנסת (פ/3454/24) ועל ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/3965/24).

הצעת חוק זהה לפ/74/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

²ס"ח התשנ"ו, עמ' 327.